

DIREITO CONSTITUCIONAL



DIRETO DO CONCURSO

4. (FCC – 2013 – MPE-CE – Analista Ministerial – Direito) De acordo com a Constituição Federal, é VEDADO à União explorar os:
- a. portos marítimos, fluviais e lacustres, que deverão ser explorados pelos Estados, diretamente ou mediante concessão, nos termos da lei.
 - b. serviços de gás canalizado, que deverão ser prestados pelos Estados diretamente, ou mediante concessão, vedada a edição de medida provisória para sua regulamentação.
 - c. serviços de radiodifusão sonora e de som e de imagens, uma vez que a atividade é livre à iniciativa privada.
 - d. serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água, uma vez que cabe aos Estados prestá-los diretamente ou mediante concessão.
 - e. serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais, que deverão ser explorados diretamente, ou em regime de concessão, pelos Estados, ressalvados os serviços que transponham os limites de Estado ou Território.



COMENTÁRIO

- a. Assuntos **de interesse nacional** são de competência da **União**.
- b. O Art. 25, § 2º, da CF, atribui essa competência ao Estado, portanto, de fato é vedado à União.
- c. Rádio e TV são assuntos de interesse nacional.
- d. Energia é assunto de interesse nacional.
- e. Tudo o que mexe com relações internacionais é competência da União.



5m

ANOTAÇÕES

PRINCÍPIO DA PREDOMINÂNCIA DO INTERESSE.

- Interesse nacional – União.
 - I – Relações internacionais;
 - II – Forças armadas;
 - III – Diretriz;
 - IV – Energia;
 - V – Índio.
- Interesse regional – Estado.
- Interesse Local – Município.

6. (FCC – 2021 – DPE-GO – Defensor Público) Uma empresa privada organiza um banco de dados, fornecendo a instituições financeiras avaliação de *score* de crédito. Luciano teve negado um pedido de empréstimo, com fundamento na análise de crédito realizada por tal empresa, mas não tem acesso a quais dados foram levados em consideração para a análise do seu perfil, porém desconfia que pode conter alguma informação incorreta ou que tenham levado em consideração a existência de uma dívida que contesta judicialmente. Luciano deseja, então, ter acesso aos dados e, eventualmente, pedir a retificação ou a inserção de observação quanto à contestação judicial do débito. Diante dessa situação:
- a. é cabível a impetração de *habeas data* para obter o acesso à informação, desde que tenha realizado prévio requerimento, bem como para a retificação de algum dado incorreto, mas o ordenamento jurídico não contempla expressamente o uso do *habeas data* com a finalidade de inserir justificativa a respeito de dado verdadeiro.
 - b. não é cabível a impetração de *habeas data* por Luciano, uma vez que os dados que se almeja obter não são informações de caráter pessoal do impetrante, razão pela qual foge ao objeto deste remédio constitucional.
 - c. é cabível a impetração de *habeas data* por Luciano para a finalidade de obter acesso à informação, desde que tenha realizado prévio requerimento, bem como é cabível oportunamente a impetração de *habeas data* também para a retificação ou inserção de explicação a respeito de dado verdadeiro.

- d. não se mostra cabível a impetração de *habeas data*, uma vez que não se trata de um banco de dados organizado por entidade governamental.
- e. é cabível a impetração de *habeas data* para qualquer uma das três hipóteses (postular o acesso às informações, a retificação de dado incorreto ou a inserção de observação quanto à contestação), independentemente da realização de requerimento prévio, uma vez que se trata de uma garantia fundamental de acesso ao Poder Judiciário e à informação.



COMENTÁRIO

O *habeas data* serve para obter informação de natureza pessoal ou para retificação de dados. Também serve para inserção de justificativa.

Além disso, é necessário o prévio requerimento, ou seja, antes de ir judicialmente, precisa ir de forma administrativa.

Art. 7º Conceder-se-á *habeas data*:

I – para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público;

II – para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo;

III – para a anotação nos assentamentos do interessado, de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro mas justificável e que esteja sob pendência judicial ou amigável.

Art. 8º, Parágrafo único. A petição inicial deverá ser instruída com **prova**:

I – **da recusa ao acesso às informações ou do decurso de mais de dez dias sem decisão**;

II – da recusa em fazer-se a retificação ou do decurso de mais de quinze dias, sem decisão; ou

III – da recusa em fazer-se a anotação a que se refere o § 2º do art. 4º ou do decurso de mais de quinze dias sem decisão.

7. (FCC – 2020 – AL-AP – Analista Legislativo – Assessor Jurídico Legislativo) Com vistas a promover maior proteção a direitos difusos e coletivos, a Assembleia Legislativa de determinado Estado da federação pretende legislar, dentre outras, sobre as seguintes matérias:

I – proteção do meio ambiente e controle da poluição;

II – propaganda comercial.

Considerada a disciplina da repartição de competências na Constituição Federal, a legislação pretendida é cabível:

ANOTAÇÕES

- a. apenas na primeira matéria, por se tratar de competência legislativa concorrente; sendo vedado ao Estado legislar sobre a segunda matéria, de competência privativa da União.
- b. apenas na segunda matéria, por se tratar de competência legislativa concorrente; sendo vedado ao Estado legislar sobre a primeira matéria, de competência privativa da União.
- c. em ambas matérias, desde que haja lei complementar federal que autorize os Estados a legislar sobre questões específicas.
- d. na primeira matéria, desde que haja lei complementar federal que autorize os Estados a legislar sobre questões específicas; e na segunda matéria, no exercício de competência suplementar pelo Estado, ou, diante da inexistência de lei federal sobre normas gerais, de competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.
- e. na primeira matéria, no exercício de competência suplementar pelo Estado, ou, diante da inexistência de lei federal sobre normas gerais, de competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades; e na segunda matéria, desde que haja lei complementar federal que autorize os Estados a legislar sobre questões específicas.

COMENTÁRIO



15m

I – Concorrente. Tudo o que envolve meio ambiente, patrimônio histórico e cultural é de competência concorrente entre União, Estados, DF e Municípios.

II – Privativo da União, pois é de interesse nacional. O Estado só pode legislar **se a União delegar**.

A necessidade de Lei Complementar só pertence à segunda matéria, na qual a União precisa fazer a delegação.

Art. 22. Compete **privativamente à União** legislar sobre:
(...)

Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo.

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. (Vide Lei n. 13.874, de 2019)

§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. (Vide Lei n. 13.874, de 2019)

§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades. (Vide Lei n. 13.874, de 2019)



20m

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

8. (FCC – 2022 – DPE-PB – Defensor Público) Em relação ao texto expresso da Constituição da República Federativa do Brasil, a dignidade da pessoa humana consiste em
- a. direito individual e coletivo.
 - b. direito e garantia fundamental.
 - c. fundamento da República.
 - d. objetivo fundamental.
 - e. princípio das relações internacionais.

COMENTÁRIO

Conforme o art. 1º, a dignidade da pessoa humana é fundamento da República.

Mnemônico = Socidivaplu.

9. (FCC – 2021 – TJ-SC – Técnico Judiciário Auxiliar) Texto associado Atenção: para responder à questão, considere a Constituição Federal de 1988. Sobre direitos e deveres individuais e coletivos, considere:
- I – As entidades associativas têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente, independentemente de autorização expressa.
- II – No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, mesmo que não haja dano, uma vez que este é presumido.
- III – A prática de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei.
- IV – Às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação.
- Está correto o que se afirma APENAS em:
- a. II e III.
 - b. II, III e IV.
 - c. III e IV.
 - d. I e II.
 - e. I e IV.

ANOTAÇÕES

COMENTÁRIO



I – Independentemente não, pois precisa ser expressamente autorizado pela pessoa.

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XXI – as entidades associativas, quando **expressamente autorizadas**, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente;

I – A indenização depende da ocorrência do dano.

XXV – no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, **se houver dano**;

II. Art. 5. XLII – a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei;

III. Art. 5. L – às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação;

GABARITO

- 4. b
- 6. c
- 7. e
- 8. c
- 9. c

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Ricardo Blanco.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.